



**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN/RS**

Autos nº: 5001804-71.2021.8.21.0049 (Originário)
Autos nº: 5001483-31.2024.8.21.0049 (Cumprimento de sentença)
Agravante: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS
Agravados: HDI SEGUROS S.A e MAICON DENTI E OUTROS

R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MÓVEIS E ESTOFADOS ME, já qualificada nos autos de **CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** sob nº **5001483-31.2024.8.21.0049/RS**, que lhe move **MAICON DENTI**, em face de **R. A. MESQUITA DE ARAÚJO – MÓVEIS E ESTOFADOS** e **HDI SEGUROS S/A**, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen/RS, por intermédio de seu procurador signatário, vem, respeitosamente, com fulcro no artigo 1.015 e seguintes do CPC/2015, à presença de Vossa Excelência, interpor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo

Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

DO CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO

O presente recurso é manifestamente cabível, sendo interposto em face de decisão interlocutória (Evento 85/86) que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Agravante, mantendo os termos da sentença de impugnação (Evento 82) que julgou improcedente a irresignação da coexecutada HDI SEGUROS S.A. e, por via reflexa, imputou à Agravante o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, sem analisar os argumentos de mora exclusiva da Seguradora e a ausência de sua responsabilidade sobre o acúmulo progressivo dos lucros cessantes.

A matéria discutida refere-se diretamente ao mérito da execução, ao excesso de cobrança e à determinação de atos de constrição em fase de cumprimento de sentença, incidindo perfeitamente na





hipótese prevista no inciso XIII do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, que permite o Agravo de Instrumento contra qualquer decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença.

A urgência da medida se justifica pela iminência de atos executórios contra o patrimônio da Agravante, microempresa, o que poderia gerar dano grave e de difícil reparação, fato este que deve ser considerado para autorizar o conhecimento imediato do recurso nos termos da interpretação consolidada do rol de cabimento.

DA TEMPESTIVIDADE

A agravante foi intimada da r. decisão interlocutória que rejeitou os embargos de declaração no dia 03/11/2025, conforme certidão nos autos. O prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC, inicia-se em 03/11/2025 e finda em 24/11/2025. O presente recurso é protocolado tempestivamente, dentro do prazo legal.

DO PREPARO

A Agravante junta aos autos a guia e o comprovante do pagamento das custas recursais, conforme determina o art. 1017, § 1º do CPC/2015.

Por fim, informa que, em cumprimento ao disposto no art. 1.016, IV do CPC/2015, apresenta os nomes e endereços completos dos advogados do Agravante e das partes Agravadas.

DOS ADVOGADOS DAS PARTES:

ADVOGADO DO AGRAVANTE: RODRIGO GONÇALVES, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob nº 29322, e **SANDRA CRISTINA OTTO**, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/SC sob nº 61984, com escritório profissional estabelecido na Rua Lã Paz, nº 37, Ponta Aguda, Blumenau/SC, CEP: 89.051-080.

ADVOGADO DOS AGRAVADOS: MAICON DENTI - MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO inscrito na OAB/RS sob nº **102927**; **DANIEL GOLISZEWSKI** inscrito na OAB/RS sob nº **079906**; **BELCHIOR FRIZON** inscrito na OAB/RS sob nº **091887**, com escritório profissional estabelecido na Rua Duque de Caxias, 247, Santo Inácio, Frederico Westphalen/RS.

ADVOGADO DOS AGRAVADOS: HDI SEGUROS S/A - LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH inscrito na OAB/RS sob nº **18673**; **REINALDO MIRICO ARONIS** inscrito na OAB/PR sob nº **35137-A**; **PAULO ROBERTO FADEL** inscrito na OAB/PR sob nº **13474**, **LUIZ ASSI** inscrito na OAB/PR sob nº





36159, com escritório profissional estabelecido na Av. Cândido de Abreu, nº 776, 26º andar, Centro Cívico, Curitiba/PR, CEP n.º 80.530-000.

Por fim, reitera o requerimento para que todas as intimações relacionadas à presente ação sejam realizadas exclusivamente em nome da Procuradora **SANDRA CRISTINA OTTO OAB/SC 61984**, sob pena de nulidade dos atos subsequentes.

RAZÕES DO RECURSO

EGRÉGIO TRIBUNAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

COLEND A CÂMARA

NOBRE JULGADORES

Em que pese o brilho do nobre Julgador de 1ª instância, a r. decisão que desacolheu os Embargos de Declaração (Evs. 85/86) e, por via de consequência, manteve a execução do saldo remanescente em face da Agravante R.A. Mesquita, ignorando a mora da coexecutada HDI Seguros S.A. no cumprimento da obrigação de fazer, merece ser integralmente reformada, pelos fatos e fundamentos de direito que refletem a injustiça e a desproporcionalidade da execução, violando o princípio da reparação integral e da boa-fé objetiva.

BREVE SÍNTESE DOS FATOS

Trata-se o caso de um Cumprimento Provisório de Sentença, posteriormente convertido em definitivo ante o trânsito em julgado, decorrente de ação indenizatória na qual as Rés (Agravante R.A. Mesquita e coexecutada HDI Seguros S.A.) foram condenadas, solidariamente, ao conserto integral do veículo sinistrado e ao pagamento de lucros cessantes fixados em R\$ 3.000,00 mensais, devidos desde o acidente (23/02/2021) *até o efetivo conserto do bem*, com a ressalva de que a responsabilidade da Seguradora se limitava ao capital segurado para Danos Materiais (R\$ 150.000,00).

O Juízo de primeiro grau, na Sentença (Ev. 78), estabeleceu, de forma peremptória, que o conserto deveria ser concluído no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de ser autorizado o reparo diretamente pelo Autor (Agravado).

Ocorre que, transcorrido o prazo de 60 dias após a sentença de mérito (prolatada em 13/05/2023), a Seguradora HDI permaneceu inerte, protelando indefinidamente a autorização para o





reparo necessário (inclusive a abertura de motor para análise), o que culminou no acúmulo contínuo dos lucros cessantes e na consequente majoração do débito principal.

Em fase de cumprimento, a HDI apresentou impugnação (Ev. 15), defendendo excesso e requerendo deduções de pagamentos pretéritos a terceiros não discutidos no processo de conhecimento, e depositando apenas R\$ 112.148,84.

A Agravante R.A. Mesquita, por sua vez, demonstrou no Ev. 48 a sua grave vulnerabilidade econômica como microempresa e requereu a urgente análise da responsabilidade exclusiva da HDI pelo agravamento dos lucros cessantes *após* o prazo de 60 dias da sentença, bem como a fixação de astreintes contra a seguradora para compelir o cumprimento da obrigação de fazer.

A Sentença de Impugnação (Ev. 82) julgou improcedente a impugnação da HDI, rejeitando as deduções por inovação processual, todavia, determinou o prosseguimento do saldo remanescente em face de *ambas* as executadas, sem delimitar de forma clara os parâmetros de rateio e, o que é mais grave, silenciando completamente sobre os pleitos cruciais de proteção da Agravante (mora da HDI e medidas coercitivas) ventilados no Ev. 48.

A decisão agravada (Evs. 85/86) limitou-se a desacolher os Embargos de Declaração da Agravante, sob pretexto de ausência de vício, mantendo a omissão sobre a transferência da responsabilidade da mora da Seguradora, pessoa jurídica de notório poder econômico, para a microempresa Agravante.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (ART. 1.019, INCISO I, DO CPC)

Demonstrados estão os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, sendo eles o *fumus boni iuris* (probabilidade do direito) e o *periculum in mora* (risco de dano grave ou de difícil reparação), conforme exige o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

O **fumus boni iuris** consiste na flagrante ilegalidade e desproporcionalidade da execução que prossegue contra a Agravante.

Há excesso manifesto de execução na cobrança de lucros cessantes que se multiplicaram por mais de 02 (dois) anos desde a sentença, unicamente pela omissão e irresponsabilidade da coexecutada HDI Seguros S.A. em cumprir a ordem judicial de consertar o veículo em 60 dias.

Este excesso se agrava pela inclusão de um valor majorado do conserto (de R\$ 62.515,00 para R\$ 95.636,00) sem respaldo em liquidação ou prova técnica robusta, conforme será detalhado adiante.

A probabilidade do direito da Agravante de não ser responsabilizada pela mora da Seguradora,



com base nos princípios da boa-fé (Art. 422, CC) e da proporcionalidade (Art. 944, CC), é inquestionável.

O **periculum in mora** é não apenas patente, mas crítico.

A manutenção da execução pelo saldo remanescente, que já ultrapassa R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais (considerando a atualização e os lucros cessantes contínuos)), autoriza o prosseguimento dos atos coativos, como a penhora *online* de ativos financeiros da Agravante.

A R.A. MESQUITA DE ARAUJO é uma microempresa, e a constrição de seus recursos financeiros neste montante, sem que sua responsabilidade pela totalidade do débito tenha sido sequer analisada pelo Juízo *a quo* (visto que a decisão agravada ignorou os Embargos de Declaração), acarretará um dano irreversível à sua operação, podendo conduzir à sua insolvência, risco que se busca evitar com a máxima urgência recursal.

Em razão disso, **REQUER-SE**, liminarmente, **a suspensão imediata de quaisquer atos executórios**, incluindo as ordens de penhora *via* Sisbajud ou qualquer outro meio, contra a Agravante R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS ME, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento.

DO MÉRITO

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELA MAJORAÇÃO DO CUSTO DO CONCERTO

A sentença de conhecimento foi clara ao limitar a obrigação de concerto do veículo, observando o "**orçamento preliminar mínimo de R\$ 62.515,00**".

No entanto, o Agravado, ao iniciar o cumprimento de sentença, atualizou unilateralmente tal valor para R\$ 95.636,00, sob a alegação de agravamento dos danos em motor e componentes internos (Ev. 113 autos originários), cuja abertura não foi autorizada pela Seguradora, conforme os próprios argumentos trazidos pelo Exequente.

A execução de título judicial deve pautar-se na certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil.

O acréscimo de R\$ 33.121,00, representando uma majoração de quase 53% sobre o valor mínimo fixado, constitui uma alteração substancial da obrigação de quantia certa.

Para que este novo montante fosse exigível, seria imprescindível a demonstração técnica por meio de laudo pericial ou, no mínimo, por documentos que comprovassem a causalidade imediata do

agravamento com o sinistro original, o que não ocorreu.

A simples alegação de que o agravamento ocorreu pela falta de autorização da HDI é insuficiente para conferir liquidez ao novo montante nominal contra a Agravante neste momento processual.

Dessa forma, a Agravante não pode ser executada por um valor que carece de formalização processual adequada, configurando manifesto excesso de execução.

O *Juízo a quo*, ao rejeitar os embargos de declaração da Agravante, manteve indiretamente esta iliquidez, permitindo que a execução prossiga por um valor claramente controvertido e não liquidado na forma da lei, o que impõe a reforma da decisão para que o valor do conserto seja limitado ao montante mínimo de R\$ 62.515,00, corrigido, ou que se determine a imediata liquidação por arbitramento ou comum para apurar o efetivo custo de reparo.

DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA SEGURADORA

A condenação prevê expressamente que os lucros cessantes (R\$ 3.000,00 mensais) cessarão **somente com o efetivo conserto do bem.**

A Sentença de conhecimento determinou o início do conserto em 30 dias e a conclusão em 60 dias (13/05/2023), sob pena de autorização direta ao Exequente.

Passados mais de 2 anos e 4 meses, **O CONCERTO AINDA NÃO FOI CONCLUÍDO** e, como consequência direta, os lucros cessantes **se acumulam de maneira avassaladora**, triplicando o valor inicial da condenação para o conserto.

Ciente da mora, a HDI se limitou a depositar um valor que alega ser o limite de sua apólice e tenta se esquivar da execução. Acontece que, a Agravante, sendo a segurada, tem seu prejuízo agravado pela conduta da HDI.

Embora a responsabilidade perante o Exequente seja solidária, a R.A. Mesquita não possui responsabilidade primária pela reparação do dano, que deveria ser coberta pela apólice de seguro contratada.

O prolongamento da execução é um ônus injusto e financeiramente insuportável para a Agravante, que depende da HDI para esgotar o LMI (R\$ 150.000,00 atualizado) e, principalmente, para concluir a obrigação de fazer que frearia o aumento diário do débito.

A r. Sentença de Ev. 82 e a Decisão de Ev. 85, ao se omitirem sobre esse ponto central (a inércia na obrigação de fazer), permitem a protelação da HDI em detrimento da Agravante, violando



flagrantemente o princípio da efetividade da execução (art. 536 do CPC) e agravando o dano de forma inaceitável.

Ou seja, Vossa Excelência, o ponto mais grave e injustificável da decisão agravada é a manutenção da responsabilidade da Agravante R.A. Mesquita pelos lucros cessantes **que se acumularam por tempo excessivo.**

A sentença de conhecimento impôs o fim dos lucros cessantes *após* a conclusão do concerto, que deveria ocorrer em 60 dias.

Se, mais de dois anos e meio depois (desde 13/05/2023), o concerto ainda não foi realizado e a dívida de lucros cessantes base (R\$ 3.000,00 mensais) já ultrapassa R\$200.000,00, a causa deste prolongamento é, indubitavelmente, a omissão da Seguradora HDI.

Ademais, conforme o contrato de seguro e o artigo 757 do Código Civil, a HDI assumiu o risco e a obrigação de regulação e reparo.

Deste modo, a inércia da Seguradora em dar cumprimento à obrigação de fazer imposta pela sentença, ignorando o prazo estipulado e as comunicações posteriores do Agravado (Ev. 115-118 do processo originário), configura um ato ilícito autônomo da própria Seguradora (Art. 186, CC).

Sendo assim, **essa mora não pode ser imputada à Segurada R.A. Mesquita.**

O artigo 944 do Código Civil estabelece o princípio da proporcionalidade da indenização, que deve corresponder à extensão do dano.

A conduta omissiva da HDI não apenas perpetua o dano a Agravante, mas impõe a segurada – uma pequena empresa – um prejuízo econômico insustentável, configurando abuso de direito (art. 187 do CC) e justificando a manutenção da execução integral em seu desfavor.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFICIÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EXTREMO ABORRECIMENTO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR DECORRENTE DE INADIMPLENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O ARTIGO 206, § 1º, II, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (CORRESPONDENTE AO ARTIGO 178, § 6º, II, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916), SEGUNDO O QUAL PRESCREVE EM UM ANO A PRETENSÃO DO SEGURADO CONTRA O SEGURADOR, DIRIGE-SE À PRETENSÃO RESULTANTE DE INADIMPLENTO CONTRATUAL, ENVOLVENDO A COBERTURA SECURITÁRIA EM SI. NO CASO EM QUE A PRETENSÃO DECORRE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA, INCIDE O PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 2. AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONCLUÍRAM, COM



BASE NOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NOS AUTOS, QUE HOUE INEQUÍVOCA CULPA DA SEGURADORA DEMANDADA, AGINDO COM CONDUTA IMPRÓPRIA E INÉRCIA INJUSTIFICÁVEL, O QUE MOTIVOU A DEMORA NO REPARO DO VEÍCULO DO AUTOR, OBJETO DO CONTRATO DE SEGURO. 3. FICOU DEMONSTRADO QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA CAUSOU INDIVIDUOSO DANO MORAL, CONSISTENTE NO DESCONFORTO E EXTREMO ABORRECIMENTO CAUSADO PELA DEMORA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA EM LIBERAR O PAGAMENTO DAS PEÇAS E DO CONserto DO VEÍCULO SINISTRADO, ALÉM DE FAZER EXIGÊNCIAS PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA ABUSIVA E DESNECESSÁRIA, SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO DISSABOR DECORRENTE DE SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 4. O VALOR ARBITRADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PODE SER REVISTO POR ESTA CORTE TÃO SOMENTE NAS HIPÓTESES EM QUE A CONDENAÇÃO SE REVELAR IRRISÓRIA OU EXORBITANTE, DISTANCIANDO-SE DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE, O QUE NÃO SE EVIDENCIA NO PRESENTE CASO, EM QUE FIXADO EM R\$ 5.700,00 (CINCO MIL E SETECENTOS REAIS). 5. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (STJ - AGINT NO RESP: 1192274 SP 2010/0079400-8, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, DATA DE JULGAMENTO: 02/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 10/02/2017), GRIFO NOSSO.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REAPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DEMORA EM REALIZAR O CONserto DO VEÍCULO. AÇÃO INTERPOSTA EXCLUSIVAMENTE CONTRA A SEGURADORA DO CAUSADOR DO DANO. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 82 DO FONAJE. DEMORA NO CONserto DO VEÍCULO SINISTRADO. PROVA DOS PREJUÍZOS MATERIAIS DECORRENTES DA DEMORA. ALUGUEL DE VEÍCULO. DEVER DE A SEGURADORA ARCAR COM OS PREJUÍZOS MATERIAIS DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - RECURSO CÍVEL: 71008784035 RS, RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA, DATA DE JULGAMENTO: 27/08/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 12/09/2019), GRIFO NOSSO.

Além das jurisprudências já mencionadas, destaca-se um entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que reitera a responsabilidade da seguradora em arcar com os danos materiais e morais decorrentes da demora injustificada no cumprimento da obrigação contratual:

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. VEÍCULO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA O CONserto. DANO MORAL CONFIGURADO. A demora injustificada na realização do conserto do veículo, obrigando o segurado a permanecer privado do uso de seu bem por tempo excessivo, caracteriza dano moral, passível de indenização. (TJ-RS - Apelação Cível: 70081234684 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 26/04/2020)".

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. DEMORA NO CONserto DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO I. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. EM SE TRATANDO DE AÇÃO QUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DA DEMORA DA SEGURADORA EM PROCEDER O CONserto DO VEÍCULO, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE TRÊS ANOS, NOS TERMOS DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. AQUI, DIGA-SE QUE, A PARTE AUTORA NÃO PRETENDE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, QUESTÃO ESSA QUE JÁ FOI OBJETO DE DEMANDA PRETÉRITA, RAZÃO PELA QUAL NÃO INCIDE O PRAZO PRESCRICIONAL ANUO, CONFORME POSTULADO PELA PARTE REQUERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. II. NO CASO CONCRETO, A DEMANDANTE PRETENDE A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA DEMORA INJUSTIFICADA NO CONserto DO VEÍCULO SINISTRADO. DE FATO, É INCONTROVERSA A DEMORA NO CONserto DO AUTOMÓVEL, RESTANDO DEMONSTRADO QUE O VEÍCULO PERMANECIU POR CERCA DE QUATRO MESES NA OFICINA. ALIÁS, INCONTESTE QUE A SEGURADORA JÁ RESSARCIU A SEGURADA PELOS

*DANOS MATERIAIS, FACE À NEGATIVA DE COBERTURA, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA EM DEMANDA PRETÉRITA AJUIZADA PELA ORA AUTORA. III. **NA HIPÓTESE FÁTICA, FACE A DEMORA INJUSTIFICADA NO CONserto DO VEÍCULO DA AUTORA, ESTÁ CARACTERIZADO O DANO MORAL IN RE IPSA OU DANO MORAL PURO, CONFERINDO O DIREITO À REPARAÇÃO SEM A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SOBRE A SUA OCORRÊNCIA.** MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M INCIDE A PARTIR DO ARBITRAMENTO, NA FORMA DA SÚMULA 362, DO STJ. OS JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS CONTAM-SE DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL. IV. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCURADOR DA AUTORA, OBSERVADOS O ART. 85, §§ 8º E 11, DO CPC, INCLUÍDOS OS HONORÁRIOS RECURSAIS POR CONTA DO DESPROVIMENTO DO APELO DA REQUERIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 02959447420198217000 PORTO ALEGRE, RELATOR: JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD, DATA DE JULGAMENTO: 18/12/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 23/01/2020), GRIFO NOSSO.*

No mais, Vossa Excelência, a Agravante respondeu pelo dano originário (o sinistro) e pelos primeiros 60 dias de indenização solidária, mas não pode ser penalizada pelo atraso imputável à HDI, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa do Exequente (Art. 884, CC) à custa da microempresa.

Somente a HDI deve arcar com os consectários da sua própria negligência e resistência em autorizar o reparo, que, por sua vez, impediu o termo final da obrigação dos lucros cessantes.

Acontece que, apesar das determinações judiciais expressas, a HDI Seguros S/A, a parte contratualmente responsável pelo custeio da reparação (obrigação de fazer) dentro dos limites da apólice, permanece inerte.

A Agravada (HDI) não cumpriu o prazo de 60 dias para o conserto estabelecido em sentença.

Como consequência direta e inexorável desta mora, os lucros cessantes, cuja liquidação é condicionada ao "**efetivo conserto do bem**", **CONTINUARAM A SE ACUMULAR, SUPERANDO LARGAMENTE A EXPECTATIVA INICIAL.**

O débito que em fevereiro de 2024 (cálculo inicial para o cumprimento provisório) montava R\$ 127.367,52 somente a título de lucros cessantes, na data atual (novembro/2025), excede R\$ 220.000,00 sem as devidas correções, tornando a satisfação integral da execução uma tarefa de altíssima complexidade e onerosidade.

No mais, Vossa Excelência, a HDI limitou-se a apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Evento 15), depositando R\$ 112.148,84 e alegando que este seria o saldo final da apólice devido, após dedução ilegal e intempestiva de valores pagos a terceiros.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. DEMORA NO CONserto DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO I. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. EM SE TRATANDO DE AÇÃO QUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DA DEMORA DA SEGURADORA EM PROCEDER O CONserto DO VEÍCULO, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE TRÊS ANOS, NOS TERMOS DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. AQUI, DIGA-SE QUE, A PARTE AUTORA NÃO PRETENDE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, QUESTÃO ESSA QUE JÁ FOI OBJETO DE DEMANDA PRETÉRITA, RAZÃO PELA QUAL NÃO INCIDE O PRAZO PRESCRICIONAL ANUO, CONFORME POSTULADO PELA PARTE REQUERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. II. NO CASO CONCRETO, A DEMANDANTE PRETENDE A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA DEMORA **INJUSTIFICADA NO CONserto DO VEÍCULO SINISTRADO. DE FATO, É INCONTROVERSA A DEMORA NO CONserto DO AUTOMÓVEL, RESTANDO DEMONSTRADO QUE O VEÍCULO PERMANECERAM POR CERCA DE QUATRO MESES NA OFICINA.** ALIÁS, INCONTESTE QUE A SEGURADORA JÁ RESSARCIU A SEGURADA PELOS DANOS MATERIAIS, FACE À NEGATIVA DE COBERTURA, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA EM DEMANDA PRETÉRITA AJUIZADA PELA ORA AUTORA. III. **NA HIPÓTESE FÁTICA, FACE A DEMORA INJUSTIFICADA NO CONserto DO VEÍCULO DA AUTORA, ESTÁ CARACTERIZADO O DANO MORAL IN RE IPSA OU DANO MORAL PURO, CONFERINDO O DIREITO À REPARAÇÃO SEM A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SOBRE A SUA OCORRÊNCIA.** MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M INCIDE A PARTIR DO ARBITRAMENTO, NA FORMA DA SÚMULA 362, DO STJ. OS JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS CONTAM-SE DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL. IV. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCURADOR DA AUTORA, OBSERVADOS O ART. 85, §§ 8º E 11, DO CPC, INCLUÍDOS OS HONORÁRIOS RECURSAIS POR CONTA DO DESPROVIMENTO DO APELO DA REQUERIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 02959447420198217000 PORTO ALEGRE, RELATOR: JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD, DATA DE JULGAMENTO: 18/12/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 23/01/2020), **GRIFO NOSSO.**

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DE CULPA DO RÉU QUE ACIONOU A SEGURADORA. NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA ATIVIDADE LABORAL. **DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA DA SEGURADORA NA AUTORIZAÇÃO PARA O CONserto DO VEÍCULO. AUTOR QUE PERMANECERAM PRIVADO DA UTILIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL PELO PRAZO DE 57 DIAS. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO.** QUANTUM ARBITRADO EM R\$ 3.000,00. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. RECURSO PROVIDO POR MAIORIA. (TJ-RS - Recurso Cível: 00062566520208219000 PASSO FUNDO, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 15/05/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/05/2020), **GRIFO NOSSO.**

Deste modo, **REQUER-SE**, portanto, a reforma da decisão **para declarar a responsabilidade exclusiva da HDI SEGUROS S.A.** pelos lucros cessantes acumulados a partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia após a intimação da Sentença (Ev. 78), mantendo-se a responsabilidade solidária da Agravante unicamente em relação ao valor do conserto liquidado (R\$ 62.515,00 corrigidos) e aos lucros cessantes nos primeiros 60 dias.



DA EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA APÓLICE EM CASO DE MORA DO SEGURADOR

ARTIGO 781 DO CÓDIGO CIVIL

A tese de limitação da responsabilidade da seguradora ao Limite Máximo de Indenização (LMI) é válida para o risco contratado, ou seja, para o valor principal dos danos materiais devidos em razão do sinistro (o conserto do caminhão e os lucros cessantes até o conserto, calculados em um prazo razoável).

Contudo, esta regra possui uma exceção expressa no ordenamento jurídico, que incide diretamente sobre o caso sob exame.

Conforme estabelecido no artigo 781 do Código Civil, a indenização securitária, embora limitada ao valor da apólice, admite a extrapolação do limite em caso de mora do segurador.

A HDI Seguros S/A foi condenada, em sentença transitada em julgado (em relação a ela, que não recorreu), a garantir o conserto do veículo em 60 dias. Se a obrigação não foi cumprida no prazo estabelecido, a seguradora incorreu em mora.

Os prejuízos que se acumulam a partir de então — notadamente o excesso de lucros cessantes que continua a incidir mensalmente devido à manutenção do caminhão avariado — não decorrem mais do sinistro inicial, mas sim da própria e injustificada resistência do devedor em cumprir a ordem judicial específica.

Portanto, os valores acumulados a título de lucros cessantes, a partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia posterior à sentença, excedem a natureza de indenização securitária e configuram, na realidade, perdas e danos adicionais decorrentes da mora processual da HDI Seguros S/A.

Admitir que o LMI abarque também os prejuízos gerados pela própria mora da seguradora, permitindo que ela se beneficie de sua inação (extinguindo sua responsabilidade ao atingir o teto nominal enquanto a dívida continua a crescer para a coexecutada), é premiar o descumprimento contratual e judicial, em violação direta ao espírito do artigo 781 do Código Civil.

DA DISTINÇÃO ENTRE DANO SECURITÁRIO E DANO PROVENIENTE DA MORA

NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA

É imperioso que este Egrégio Tribunal estabeleça a distinção da natureza das obrigações neste cumprimento de sentença:

1. **Obrigação Primária (Dano Securitário):** Conserto do veículo e lucros cessantes durante o período razoável de reparo (60 dias). Esta obrigação deve ser limitada ao LMI (R\$ 150.000,00 atualizado).



2. **Obrigação Secundária (Dano da Mora):** Lucros cessantes acumulados *após o prazo final* determinado na sentença para o conserto. Este dano é imputável, de forma exclusiva e primária, à HDI Seguros S/A, por ser a única responsável por efetivar o conserto e, assim, interromper a contagem dos lucros cessantes.

Ao permitir que o Juízo *a quo* prossiga a execução indiscriminadamente contra a R.A. Mesquita, empresa de pequeno porte, sem antes esgotar a responsabilidade da HDI pelos danos da mora, a decisão agravada ignora o princípio da boa-fé objetiva (Art. 422, CC) e inverte o ônus da responsabilidade pelo alongamento da execução.

No mais, Vossa Excelência, a Agravante, que contratou o seguro justamente para se proteger, e **ESTÁ SENDO PENALIZADA PELA CONDUTA ILÍCITA DE SUA PRÓPRIA SEGURADORA.**

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o descumprimento contratual por parte da seguradora, especialmente em situações de inércia prolongada, configura dano moral passível de indenização (vide AGInt no REsp 1192274/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 02/02/2017).

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFICIÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EXTREMO ABORRECIMENTO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR DECORRENTE DE INADIMPLENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O ARTIGO 206, § 1º, II, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (CORRESPONDENTE AO ARTIGO 178, § 6º, II, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916), SEGUNDO O QUAL PRESCREVE EM UM ANO A PRETENSÃO DO SEGURADO CONTRA O SEGURADOR, DIRIGE-SE À PRETENSÃO RESULTANTE DE INADIMPLENTO CONTRATUAL, ENVOLVENDO A COBERTURA SECURITÁRIA EM SI. NO CASO EM QUE A PRETENSÃO DECORRE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA, INCIDE O PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 2. AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONCLUÍRAM, COM BASE NOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NOS AUTOS, QUE HOUE INEQUÍVOCA CULPA DA SEGURADORA DEMANDADA, AGINDO COM CONDUTA IMPRÓPRIA E INÉRCIA INJUSTIFICÁVEL, O QUE MOTIVOU A DEMORA NO REPARO DO VEÍCULO DO AUTOR, OBJETO DO CONTRATO DE SEGURO. 3. FICOU DEMONSTRADO QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA CAUSOU INDIVIDUOSO DANO MORAL, CONSISTENTE NO DESCONFORTO E EXTREMO ABORRECIMENTO CAUSADO PELA DEMORA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA EM LIBERAR O PAGAMENTO DAS PEÇAS E DO CONserto DO VEÍCULO SINISTRADO, ALÉM DE FAZER EXIGÊNCIAS PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA ABUSIVA E DESNECESSÁRIA, SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO DISSABOR DECORRENTE DE SIMPLES INADIMPLENTO CONTRATUAL. 4. O VALOR ARBITRADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PODE SER REVISTO POR ESTA CORTE TÃO SOMENTE NAS HIPÓTESES EM QUE A CONDENAÇÃO SE REVELAR IRRISÓRIA OU EXORBITANTE, DISTANCIANDO-SE DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE, O QUE NÃO SE EVIDENCIA NO PRESENTE CASO, EM QUE FIXADO EM R\$ 5.700,00 (CINCO MIL E SETECENTOS



REAIS). 5. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (STJ - AGINT NO RESP: 1192274 SP 2010/0079400-8, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, DATA DE JULGAMENTO: 02/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 10/02/2017), **GRIFO NOSSO**.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. **DEMORA EM REALIZAR O CONserto DO VEÍCULO. AÇÃO INTERPOSTA EXCLUSIVAMENTE CONTRA A SEGURADORA DO CAUSADOR DO DANO. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 82 DO FONAJE. DEMORA NO CONserto DO VEÍCULO SINISTRADO. PROVA DOS PREJUÍZOS MATERIAIS DECORRENTES DA DEMORA. ALUGUEL DE VEÍCULO. DEVER DE A SEGURADORA ARCAR COM OS PREJUÍZOS MATERIAIS DO AUTOR.** ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - RECURSO CÍVEL: 71008784035 RS, RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA, DATA DE JULGAMENTO: 27/08/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 12/09/2019), **GRIFO NOSSO**.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. DEMORA NO CONserto DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO I. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. EM SE TRATANDO DE AÇÃO QUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DA DEMORA DA SEGURADORA EM PROCEDER O CONserto DO VEÍCULO, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE TRÊS ANOS, NOS TERMOS DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. AQUI, DIGA-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO PRETENDE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, QUESTÃO ESSA QUE JÁ FOI OBJETO DE DEMANDA PRETÉRITA, RAZÃO PELA QUAL NÃO INCIDE O PRAZO PRESCRICIONAL ANUO, CONFORME POSTULADO PELA PARTE REQUERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. II. NO CASO CONCRETO, A DEMANDANTE PRETENDE A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A **INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA DEMORA INJUSTIFICADA NO CONserto DO VEÍCULO SINISTRADO. DE FATO, É INCONTROVERSA A DEMORA NO CONserto DO AUTOMÓVEL, RESTANDO DEMONSTRADO QUE O VEÍCULO PERMANECU POR CERCA DE QUATRO MESES NA OFICINA.** ALIÁS, INCONTESTE QUE A SEGURADORA JÁ RESSARCIU A SEGURADA PELOS DANOS MATERIAIS, FACE À NEGATIVA DE COBERTURA, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA EM DEMANDA PRETÉRITA AJUIZADA PELA ORA AUTORA. III. NA HIPÓTESE FÁTICA, **FACE A DEMORA INJUSTIFICADA NO CONserto DO VEÍCULO DA AUTORA, ESTÁ CARACTERIZADO O DANO MORAL IN RE IPSA OU DANO MORAL PURO, CONFERINDO O DIREITO À REPARAÇÃO SEM A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SOBRE A SUA OCORRÊNCIA.** MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M INCIDE A PARTIR DO ARBITRAMENTO, NA FORMA DA SÚMULA 362, DO STJ. OS JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS CONTAM-SE DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL. IV. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCURADOR DA AUTORA, OBSERVADOS O ART. 85, §§ 8º E 11, DO CPC, INCLUÍDOS OS HONORÁRIOS RECURSAIS POR CONTA DO DESPROVIMENTO DO APELO DA REQUERIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. (APELAÇÃO CÍVEL, Nº 70083240358, QUINTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD, JULGADO EM: 18-12-2019). (TJ-RS - AC: 70083240358 RS, RELATOR: JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD, DATA DE JULGAMENTO: 18/12/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 23/01/2020, **GRIFO NOSSO**.

Além das jurisprudências já mencionadas, destaca-se recente entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que reitera a responsabilidade da seguradora em arcar com os danos materiais e morais decorrentes da demora injustificada no cumprimento da obrigação contratual: **"APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. VEÍCULO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA O CONserto. DANO MORAL CONFIGURADO.** A demora injustificada na realização do conserto do veículo, obrigando o segurado a permanecer privado do uso de seu bem por tempo excessivo, caracteriza dano moral, passível de indenização. (TJ-RS - Apelação Cível: 70081234684 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos



Chaves, Julgado em: 26/04/2020)“.

Assim, os lucros cessantes que se acumulam a partir da mora na obrigação de fazer devem ser debitados prioritariamente da esfera de responsabilidade da HDI, e sem a limitação do LMI, dada a natureza de perdas e danos decorrentes do descumprimento de ordem judicial (mora do devedor, Art. 781 CC).

DA VULNERABILIDADE DA AGRAVANTE (ARGUIÇÃO DO ART. 805 DO CPC) E A ORDEM DE PREFERÊNCIA

A Agravante R.A. Mesquita demonstrou ser uma empresa de pequeno porte, cuja solvência está gravemente ameaçada pelo aumento contínuo da dívida de lucros cessantes. Contrariamente, a HDI Seguros S/A possui capacidade econômica notória e é a responsável legal pela mora.

A manutenção da execução nos moldes atuais ofende o princípio da menor onerosidade ao executado (Art. 805 do CPC).

Não se trata de blindar totalmente a Agravante da responsabilidade solidária, mas de garantir uma ordem de preferência na satisfação do débito que reflita a justa repartição da **responsabilidade pela mora**.

Portanto, a execução do saldo remanescente da condenação deve ser direcionada, em primeiro lugar, à HDI Seguros S/A, mediante medidas eficazes, até que seja integralmente esgotado o LMI atualizado e as perdas e danos decorrentes de sua mora (lucros cessantes pós-prazo de 60 dias).

Somente após a ineficácia comprovada de todos os atos executivos contra a seguradora é que a execução deve prosseguir contra a R.A. Mesquita, evitando-se o risco de ruína da empresa sob o pálio de uma solidariedade cuja causa de incremento reside na má-fé processual da outra coexecutada.

DAS MEDIDAS COERCITIVAS

A Agravante R.A. Mesquita expressamente requereu, nos Evs. 48 e 59, a fixação de astreintes (multa diária) contra a HDI Seguros S/A para compelir o cumprimento da obrigação de fazer (conserto).

A sanção pecuniária, conforme o Artigo 537 do CPC, é o instrumento legal apto a garantir o resultado prático equivalente ao adimplemento.

A HDI Seguros, detentora de notório poder econômico, somente será eficazmente compelida a agir sob a ameaça de multa significativa.

Ignorar esse pedido é permitir que a HDI continue utilizando sua capacidade de protelação em juízo para transferir o risco e o ônus financeiro crescente à R.A. Mesquita, que não tem como arcar com a dívida que se acumula por causa da mora da seguradora.

De igual modo, a omissão quanto ao pedido de penhora *online* prioritária de ativos da HDI Seguros S/A é crucial. A HDI é devedora principal da obrigação securitária (até o limite da apólice, que não está esgotado se for desconsiderado os pagamentos rechaçados em Evento 82).

Nesse sentido, a jurisprudência entende que:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. DEMORA NO CONserto DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO I. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. EM SE TRATANDO DE AÇÃO QUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DA DEMORA DA SEGURADORA EM PROCEDER O CONserto DO VEÍCULO, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE TRÊS ANOS, NOS TERMOS DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. AQUI, DIGA-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO PRETENDE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, QUESTÃO ESSA QUE JÁ FOI OBJETO DE DEMANDA PRETÉRITA, RAZÃO PELA QUAL NÃO INCIDE O PRAZO PRESCRICIONAL ANUO, CONFORME POSTULADO PELA PARTE REQUERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. II. NO CASO CONCRETO, A DEMANDANTE PRETENDE A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA **DEMORA INJUSTIFICADA NO CONserto DO VEÍCULO SINISTRADO. DE FATO, É INCONTROVERSA A DEMORA NO CONserto DO AUTOMÓVEL, RESTANDO DEMONSTRADO QUE O VEÍCULO PERMANECIU POR CERCA DE QUATRO MESES NA OFICINA. ALIÁS, INCONTESTE QUE A SEGURADORA JÁ RESSARCIU A SEGURADA PELOS DANOS MATERIAIS, FACE À NEGATIVA DE COBERTURA, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA EM DEMANDA PRETÉRITA AJUIZADA PELA ORA AUTORA. III. NA HIPÓTESE FÁTICA, FACE A DEMORA INJUSTIFICADA NO CONserto DO VEÍCULO DA AUTORA, ESTÁ CARACTERIZADO O DANO MORAL IN RE IPSA OU DANO MORAL PURO, CONFERINDO O DIREITO À REPARAÇÃO SEM A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SOBRE A SUA OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M INCIDE A PARTIR DO ARBITRAMENTO, NA FORMA DA SÚMULA 362, DO STJ. OS JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS CONTAM-SE DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL. IV. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCURADOR DA AUTORA, OBSERVADOS O ART. 85, §§ 8º E 11, DO CPC, INCLUÍDOS OS HONORÁRIOS RECURSAIS POR CONTA DO DESPROVIMENTO DO APELO DA REQUERIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. (APELAÇÃO CÍVEL, Nº 70083240358, QUINTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD, JULGADO EM: 18-12-2019). (TJ-RS - AC: 70083240358 RS, RELATOR: JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD, DATA DE JULGAMENTO: 18/12/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 23/01/2020, **GRIFO NOSSO.****

Portanto, a Agravante, como coexecutada em situação de vulnerabilidade, tem o direito de requerer que o Juízo diligencie a expropriação primeiramente contra a devedora mais solvente, especialmente quando esta está claramente em mora com a obrigação de fazer acessória que causa o aumento do débito principal.

Ao desacolher os Embargos de Declaração no Evento 85 sob o argumento de que pedidos acessórios não se resolvem pela via eleita, o Juízo *a quo* negou a prestação jurisdicional adequada à vulnerável coexecutada, pois a Sentença de Evento 82, ao permitir o prosseguimento da execução, deveria

ter definido as formas de atuação, sob pena de omissão gravíssima que leva ao risco de ruína da R.A. Mesquita.

Deste modo, a obrigação de fazer, como o conserto do veículo, requer ferramentas coercitivas robustas para garantir sua eficácia.

O artigo 536 do Código de Processo Civil expressamente autoriza o magistrado a determinar medidas necessárias para a satisfação das obrigações de fazer, incluindo, mas não se limitando, à imposição de multa por tempo de atraso (astreintes, Art. 537, CPC).

Ademais, conforme já mencionado anteriormente, a Agravada HDI Seguros S/A não demonstrou qualquer intenção em cumprir a obrigação de fazer há mais de dois anos.

Diante da sua resistência contumaz, a fixação de astreintes no valor sugerido de R\$ 3.000,00 por dia é a única medida capaz de compelir a seguradora, economicamente robusta, a agir, interrompendo o ciclo vicioso de acúmulo de lucros cessantes.

A omissão em fixar tal penalidade equivale a endossar a protelação, transferindo o custo da ineficiência judicial para a Agravante, evidenciando a necessidade de intervenção deste Tribunal.

Ainda, a improcedência da Impugnação da HDI (Evento 82) reafirma que a seguradora deve responder pelo saldo credor do Exequente, no limite atualizado de sua apólice, sem as deduções indevidas que pretendia.

Além disso, conforme amplamente demonstrado, deve responder também pelo dano da mora (lucros cessantes agravados).

Neste contexto, em que o Agravante comprova sua vulnerabilidade econômica e aponta a mora da coexecutada solvente, o Juízo deveria ter determinado, em respeito aos princípios da eficácia e da menor onerosidade, que qualquer medida expropriatória fosse tentada em face da HDI Seguros S/A.

O pedido de penhora *online* e a inclusão da Agravada 2 no cadastro de inadimplentes, em caráter de prioridade, são medidas perfeitamente cabíveis para assegurar a efetividade da execução contra o devedor que deu causa ao maior prejuízo.

O silêncio do Juízo *a quo* sobre esses pleitos de índole executiva, feitos pela Agravante no Evento 59, não pode ser aceito, sob pena de negação de tutela jurisdicional e gravíssimo prejuízo.





DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA A AGRAVANTE

Diante da mora da HDI, que resulta na continuação dos lucros cessantes, e da reconhecida situação de empresa de pequeno porte da Agravante (mister judicial que o Juízo não pode ignorar, conforme Evento 48), impõe-se a aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado (Art. 805, CPC).

A responsabilidade da HDI é devedora principal até o limite da apólice (R\$150.000,00 nominal), enquanto a responsabilidade da Agravante R.A. Mesquita é pelo todo, mas subsidiária no que tange ao ônus do seguro.

Não pode a Agravante ser obrigada a arcar com um passivo que, em tese, seria inteiramente coberto pela HDI caso esta tivesse agido tempestivamente em 2023.

Portanto, **REQUER-SE** a reforma das decisões agravadas para que seja determinada a suspensão imediata da execução contra a Agravante R.A. Mesquita, pelo menos até que se esgote o limite atualizado da cobertura securitária da HDI e que restem infrutíferas as medidas coercitivas (astreintes e penhora *online* prioritária) impostas à seguradora para que cumpra a obrigação de fazer imposta na Sentença de Origem.

DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA (EFEITO SUSPENSIVO)

O ***fumus boni iuris*** reside na robusta argumentação jurídica de que a mora na obrigação de fazer (conserto) é de responsabilidade primária e exclusiva da HDI Seguros S/A, nos termos do Artigo 781 do Código Civil, de modo que os lucros cessantes acumulados a partir do 61º dia pós-sentença deveriam ser suportados exclusivamente por ela, sem a limitação do LMI.

A omissão do Juízo em adotar medidas coercitivas contra a seguradora para estancar o dano e a injusta transferência do ônus à Agravante configuram probabilidade do direito à reforma.

Já o ***Periculum in Mora*** é extremo.

A cada mês que passa sem o conserto do veículo, a dívida aumenta em R\$ 3.000,00 (base), mais juros e correção, inviabilizando a saúde financeira da R.A. Mesquita.

A manutenção do prosseguimento da execução do saldo remanescente de forma indiscriminada contra a Agravante pode resultar em medidas constritivas (penhora ou bloqueio) que levem



à sua completa insolvência, configurando dano de difícil e incerta reparação, o que justifica a imediata suspensão da execução contra a R.A. Mesquita.

Nesse diapasão, Vossa Excelência, **REQUER-SE** a concessão do efeito suspensivo ativo para proteger a Agravante de uma execução desproporcional e injusta.

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, **REQUER-SE**:

1. O **CONHECIMENTO** do presente Agravo de Instrumento e seu regular processamento, atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos na legislação processual civil.
2. A **CONCESSÃO IMEDIATA DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO** (ou tutela de urgência recursal), com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de **suspender integralmente o prosseguimento da execução em face da Agravante R.A. Mesquita de Araújo – Móveis e Estofados**, obstando-se qualquer tipo de constrição ou ato expropriatório, até o julgamento final deste recurso, diante do risco de insolvência causado pela mora da coexecutada HDI Seguros S/A.
3. No mérito, o **PROVIMENTO INTEGRAL** do presente Agravo de Instrumento para **REFORMAR** a Sentença de Evento 82 e a Decisão de Evento 85, a fim de sanar as omissões e obscuridades apontadas, notadamente para:
 - a) **Determinar à coexecutada HDI Seguros S/A** o imediato cumprimento da obrigação de fazer (conserto integral do veículo do Exequente), no prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias.
 - b) **Fixar astreintes** no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento da obrigação de fazer, a serem revertidas em favor do Exequente (Agravado 1), a contar da intimação desta decisão, sem prejuízo da responsabilidade da HDI pelos lucros cessantes acumulados em razão de sua mora.
 - c) **Reconhecer que os lucros cessantes acumulados a partir do 61º dia pós-sentença constituem dano da mora do segurador**, devendo ser imputados **exclusiva e prioritariamente** à HDI Seguros S/A, nos termos do artigo 781 do Código Civil, sem limitação do Limite Máximo de Indenização contratual.
 - d) **Determinar a penhora online** de ativos financeiros e/ou bens da coexecutada HDI Seguros S/A, em **caráter prioritário**, para garantir a complementação do pagamento da condenação, devendo ser esgotada a responsabilidade da seguradora,

incluindo o LMI atualizado e os danos da mora, antes de qualquer ato expropriatório contra a Agravante R.A. Mesquita.

e) **Suspender a execução contra a Agravante R.A. Mesquita de Araújo – Móveis e Estofados** até que seja comprovado o efetivo cumprimento da obrigação de fazer e o esgotamento total da responsabilidade da coexecutada HDI Seguros S/A, por todos os valores devidos, tanto os securitários quanto os decorrentes de sua mora.

f) **Determinar os parâmetros de cálculo do saldo remanescente**, esclarecendo expressamente que os lucros cessantes continuam a incidir mensalmente até o *efetivo* conserto do veículo, com correção pelo IGP-M e juros de mora de 1% a.m. desde o acidente, devendo o cálculo incluir o conserto pelo valor atualizado (mínimo de R\$ 95.636,00).

4. A condenação da Agravada HDI Seguros S/A, em razão de sua mora e resistência que forcem a Agravante a esta intervenção processual, às custas processuais e honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11 do Código de Processo Civil.

Nestes termos, pede deferimento.

Blumenau, 24 de novembro de 2025.



ASSINADO DIGITALMENTE POR
RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322

RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322



ASSINADO DIGITALMENTE POR
SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984

SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984